

<제5편 병합소송.제11장 병합청구소송.제1절 청구의 원시적 병합>

I. 청구의 객관적 병합

1. 서설

(1) 의의[민소법 제253조]

- 청구의 객관적 병합이란 하나의 소송절차에서 원고가 피고에 대하여 여러 개의 청구를 동시에 제기하는 것을 말한다. 이는 소송절차의 경제를 도모하고, 동일한 당사자 사이의 관련 분쟁을 한꺼번에 해결하여 판결의 모순·저촉을 방지하는 데 목적이 있다. 민사소송법 제253조는 여러 개의 청구는 같은 종류의 소송절차를 따르는 경우에만 한꺼번에 제기할 수 있다고 규정하고 있다.

(2) 공격방법의 복수와의 구별

- 객관적 병합은 소송물 자체가 복수인 경우를 의미한다. 반면, 하나의 소송물(손해배상청구)을 뒷받침하기 위하여 여러 개의 사실관계나 법적 근거(불법행위와 채무불이행)를 주장하는 것은 공격방법의 복수에 해당하며, 이는 병합소송이 아닌 단일소송 내의 자료 제출 문제로 취급된다.

2. 객관적 병합의 요건

(1) 동종절차

- 병합되는 여러 개의 청구가 모두 같은 종류의 소송절차에 따라 심판될 수 있어야 한다. 예를 들어 민사소송절차로 진행되는 청구와 행정소송절차 또는 가사소송절차로 진행되어야 할 청구는 원칙적으로 병합할 수 없다. 다만, 관련 사건의 경우 특별법에 따라 예외적으로 병합이 허용되기도 한다.

(2) 공통관할

- 여러 개의 청구 중 적어도 어느 하나에 대하여 법원이 관할권을 가지고 있어야 한다. 민사소송법 제25조에 따른 관련재판적 규정이 적용되어, 하나의 청구에 관할권이 있다면 다른 청구에 대해서도 관할권이 인정될 수 있다. 그러나 전속관할에 속하는 청구가 포함된 경우에는 관련재판적이 인정되지 않으므로 병합에 주의를 요한다.

(3) 청구 관련성

- 민사소송법 제253조는 청구 간의 관련성을 명시적인 요건으로 규정하고 있지 않다. 따라서 당사자가 동일하다면 원칙적으로 아무런 관련이 없는 청구라도 병합하여 제기할 수 있다. 이를 단순병합의 자유라고 한다. 다만, 뒤에서 서술할 선택적·예비적 병합의 경우에는 그 성질상 청구 간의 양립 불가능성이나 밀접한 관련성이 전제되어야 한다.

II. 객관적 병합의 태양

1. 단순병합

(1) 의의

- 단순병합이란 원고가 여러 개의 청구를 제기하면서 그 모두에 대하여 심판과 인용을 구하는 형태이다. 각 청구는 독립되어 있으며 법원은 모든 청구에 대하여 각각 판단을 내려야 한다.

(2) 요건

- 특별한 제한은 없으며 앞서 언급한 객관적 병합의 일반 요건(동종절차, 관할)만 갖추면 된다. 청구 간에 양립이 가능한 경우뿐만 아니라 관련이 없는 청구들도 가능하다.

(3) 심판

- 법원은 각 청구에 대하여 별개로 심리하고 판결주문에서 각각에 대하여 인용 또는 기각의 판단을 내려야 한다. 일부 청구에 대해서만 심리를 마친 경우 일부판결을 할 수도 있다.

(4) 상소

- 일부 청구에 대해서만 상소가 제기된 경우, 상소되지 않은 부분은 확정되는 것이 원칙이다. 그러나 심리의 편의상 전체가 상소심으로 이심되는 효과가 발생하는 경우도 있다.

(5) 관련 문제

- 주된 청구와 그에 부수하는 이자, 지연손해금 청구 등의 병합도 단순병합의 전형적인 예이다. 이때 부수적 청구는 소송가액 산정 시 합산되지 않는 특례가 적용된다.

2. 선택적 병합

(1) 의의

- 선택적 병합이란 원고가 여러 개의 청구를 하면서 그중 어느 하나만 인용되면 목적을 달성하는 형태이다. 여러 개의 청구가 동일한 경제적 이익을 목적으로 하거나 법률적 평가만을 달리하는 경우에 주로 활용된다.

(2) 요건

- 병합된 여러 청구 사이에 성질상 양립이 가능해야 한다. 또한, 어느 한 청구가 인용되면 다른 청구에 대한 심판이 필요 없어야 한다. 예를 들어 해제에 따른 원상회복청구와 손해배상청구를 선택적으로 제기하는 경우이다.

(3) 심판

- 법원은 여러 청구 중 어느 하나를 인용할 수 있으면 그 청구만을 인용하면 되고 나머지는 판단할 필요가 없다. 그러나 모든 청구가 이유 없다고 판단할 때는 모든 청구를 기각한다는 판단을 주문에 표시해야 한다. 일부분만을 인용하고 나머지를 기각하는 일부판결은 허용되지 않는다.

(4) 상소

- 선택적 병합에서 원고 승소 판결이 내려져 피고가 상소한 경우, 선택적 청구 전부가 상소심으로 이심된다. 상소심은 원심이 판단하지 않은 다른 청구에 대해서도 심판할 수 있다.

3. 예비적 병합

(1) 의의

- 예비적 병합이란 원고가 주위적 청구가 인용될 것을 조건으로 하여 예비적 청구에 대한 심판을 구하는 형태이다. 주로 주위적 청구와 예비적 청구가 서로 양립할 수 없는 관계에 있을 때 사용된다.

(2) 요건

- 청구 상호 간에 양립되지 않는 배타적 관계가 있어야 한다. 주위적 청구가 기각되거나 불능이 될 경우를 대비하여 차선책을 마련하는 것이므로, 청구 간에 논리적 선후 관계가 존재해야 한다.

(3) 심판

- 법원은 반드시 주위적 청구부터 심판해야 한다. 주위적 청구가 인용되면 예비적 청구는 심판할 필요가 없으며, 주위적 청구가 기각될 때에만 비로소 예비적 청구를 심판한다. 주위적 청구를 기각하면서 예비적 청구에 대해 판단하지 않는 재판의 누락이 발생하지 않도록 주의해야 한다.

(4) 상소

- 주위적 청구 기각, 예비적 청구 인용 판결에 대해 피고만 상소한 경우, 주위적 청구 부분도 상소심으로 이심된다. 이를 이심의 범위와 심판의 범위 문제라고 한다. 상소심에서 주위적 청구가 이유 있다고 판단되면 예비적 청구 인용 판결을 취소하고 주위적 청구를 인용해야 한다.

4. 부진정예비적 병합

(1) 의의

- 부진정예비적 병합이란 청구 상호 간에 양립이 가능함에도 불구하고 원고가 임의로 순위를 붙여 심판을 구하는 형태를 말한다. 예를 들어, 제1차적으로 매매대금 지급을 구하고, 그것이 안 될 경우 제2차적으로 대여금 반환을 구하는 경우이다.

(2) 허용 여부

- 과거에는 양립 가능한 청구에 순위를 붙이는 것이 소송절차를 불안정하게 한다고 하여 부정하는 견해가 있었으나, 최근 판례는 원고의 처분권주의를 존중하여 이를 허용하고 있다.

(3) 병합요건

- 양립 가능한 청구들 사이에서도 원고가 주관적으로 정한 순서에 따라 심판을 받을 필요성이 인정된다면 가능하다. 특별히 엄격한 객관적 요건을 요구하지 않는다.

(4) 인정범위

- 청구의 기초가 동일하거나 경제적 목적이 동일한 경우뿐만 아니라, 전혀 별개의 청구라도 원고가 순위를 붙여 제기한다면 부진정예비적 병합으로 취급될 수 있다.

(5) 심판방법

- 기본적으로 예비적 병합의 심판 원칙을 따른다. 즉, 선순위 청구가 인용되면 후순위 청구는 판단하지 않는다. 다만, 선순위 청구가 일부만 인용된 경우 후순위 청구를 심판해야 하는지에 대해서는 원고의 의사 해석에 따라 달라질 수 있다. 판례는 원고가 전부 인용을 조건으로 한 것이라면 일부 인용 시에도 후순위 청구를 심판해야 한다는 입장이다.

Ⅲ. 결론

- 청구의 원시적 병합은 복잡다단한 현대 사회의 법률 분쟁을 효율적으로 해결하기 위한 핵심적인 제도이다. 단순병합을 통한 절차 경제의 실현, 선택적 병합을 통한 청구권 행사의 유연성 확보, 예비적 병합을 통한 권리 구제의 확실성 제고는 민사소송법이 추구하는 적정·공정·신속·경제라는 이념에 부합한다. 특히, 부진정예비적 병합의 허용은 당사자의 처분권주의를 최대한 존중하려는 사법부의 의지를 보여준다. 다만, 병합의 태양에 따라 이심의 범위나 상소심의 심판 대상이 달라지는 등 기술적인 복잡성이 수반되므로, 법원은 원고의 병합 취지를 정확히 해석하여 재판의 누락이나 모순된 판단이 발생하지 않도록 정밀한 사법적 통제를 수행해야 한다. 이러한 병합소송 이론의 정립은 소송 당사자에게는 예측 가능성을 제공하고 법원에는 일관된 심판 기준을 제시함으로써 사법 정의 실현에 기여한다.